De aposlalis, fen aliaa quomodolibet ha-

Benedictus episcopus · Latin

II.

De aposlalis, fen aliaa quomodolibet ha- bilutn religionis dimiUcnlibus, ac exira

suorum ordinttm claustra evagantibus,

deque eonimdem animadversione, ac

praelatoriim [acuitale absolceiidi resipi- scenles ab excomìimiiicatioiìc, et fuper

irregularitate dispensaudi ralione apo- ttasiae (1).

SUMMARIUM

Procemium. — 1. Hac conslitutioiie tonsulere

se velie alt Pontilex regularibus asseren- libus se in clauslris permanere non posse.

— 2. Praecipit praelatis ordinum, ni re- gulares aposlalas vel vaganles inquiranl

et ad religionem reducanl: — 3. Reuilen- tes vero secundum loci circumstantias di- versimode coganl ad idem. — 4. Rogenl

quoque regulares, (|ui ab uno ad nlium

ordineni, inconsulla Seile Apostolica, Irans- ierunt, primum assumere babitum. — o.

Apostatas vero resipiscenles recipere om- nino teneanlur. — 6. Ex Mendicanlibus

vero, qui in primis locis recipi nequeunt,

alibi recipianlur. — 7. Poena vero eis im- niinucnda. — 8. Praelatis data facultas

eos a censuris absolvendi cum eisque dis- pensaudi super irregularitate, etc. — 9.

Obstantium ilerogalio. — 10. Petentibus

tilerae aposlolicae concedendae.

Benedictus episcopus servus servoram Dei,

ad fataram rei memoriam.

Proopmium.

Pa^^lor bonus, diiigens, 0|)erosns et [lervigii, oves suas errabundas et devia-, ne lacercnlur el devorenlur Inpinis a niorsibns, ad cauiam redncere satagens, sullicite et prudenter super illas, et aKas suae cuslodiae deputalas, instituit sludio- sas excubias, sibi et eis spiritualiter et temporaiiter salntares. Sic ergo nos, qui, cadesti disponente Pastore, (piamqnam imnieriti, conslituti sumus in Sumnii Pon- tificii specula, et Domini nostri lesu Cliri- sli vicarialns oflìcium exercenles ferveu- ter in volis gerimus, el qnalenus divinis beneplacitis convenire percipimus, stu- dium apponimus sollicitudinis eftiracis, ut cuncti lam a?ternae niaiesiatis obse- qniis sub regulari observantia dedicati, quam caeteri clirisiicolae deliri a norma recliludinis el tramile rationis ad recon- cilialionis Deo graiac graliam admiitan- tur, ei ad eam redeaiit. ne pereanl, sed saivenlur.

ii,,c consim.- l'e'TeiieTi'eir- >■'" reguun- b",! 5,rinMU- ^'J'^'"^'^^^'"*"

ì^ 1. Sane ad aposlolatns nostri non sine mentali molestia iam dudum perdu- cto notitiam, quod nonnulli, stabililatis suae professionis violalo proposilo, regu- larem babitum temere dimilienles, ac de diversis mundi parlibus ad Sedem Apo- stolicam confluentes, el praelendentes variis coloribus el figmentis exquisilis, se in suis clauslris et religionibns non posse commode permanere; nos, de apo- slolicae plelatis abundantia talium peri- culis animarum occurrere desiderabiliter alTectantes, et ut bniusmodi religiosis a- posialandi, et extra religiones, ecclesias, monaslcria, seu alia loca ordinum eornm- dcm vagandi materia imposterum ampu- lelur; ipsicpie aposlatae, vel qui iam per- niliose vagautur per saccnlum, ab eorum

(1) Ex Regesl. in .\rcliiv. Yatic.

An. C 1555 BiìNEnicrr.s xii i'p. r>27 An. C. t33S

lenieiilatis rcvoceiiliir n('(|iuliy, ol ad eo- nim religioiiis ahiccuie |)iO|)osilum reilii- canlur; siipor pracmissis o|)|i(>rliinao or- (linalioiiis KMiicilia, pioiit serics siili- srripia descriltit, digosia in liac parlo, div lil)craliono praeliabila, providimiis appo- nenda.

/'"'p;' I'"*" lulis nrclMuim ni rcguUip» u- Mn'iel°"in'qMÌ'- rani ei .i.i re- cani:

,^ 2. Volumus nanupie ci apostolica anclorilale ordinamiis univcrsis H sinsu- . <-● . lis lam exemptis, (|i]am non excmpiis f^r^elalis jmmedialis (piorumrumque re- ligiosoiiim (|uorumlil)et ordiniim, in vir- 'u'e sanctae obediontiae dislricle piae- cipiendo niandanles, ni ipsi praelali apo- slalas, et eliani de siiis ordinibns eie- ctos, el (piosvis religiosos alios eis sul)- dilos sine praclalorum eorumdem licon- lia per saeculum evaganlps in(|uirant seu inquiri faciant diiigentcr, ipsos(|no ad religioneiii redncere slndeant eornmdem.

Reniienies »0- loci (ircuiii- «laniias direr- simode cogHnl ad idem

§ D. Qnod si aposlalae, eiecli, ac eva- gantps relislosi praefali redire noluerinl; ani prat'Ialis ipsorum praediclis snpor |^j^ inoliedicnles scu rcbellcs extilerinl, illos, qiii ad pracsens apml sedeni con- . i O 1 sislunt eanidem, auditor camerae aposlo- licae; alios vero, exemplos videlicei, apo- stolica; non exemplos aiilem ordinaria auctorilate, locorum ordinarii ad reqiiisi- tioneni dictorum praelaloriim capere le- neantiir; per audilorem ac ordinario» an lediclos praelatis eisdein sine difficnltate qiialibei remillendos. ut sic redire ad re- ligionis oliservantiam et obedienliam prac- lalorum snonim, ac in iliis persistere, compellanlur.

§ 4. Noslrae praelerea inlenlionis exi- siit^ fursusoue volumus el ordinamus,

nogeiii qunqu» reguUrts, qui .ibunoad aiium ordineni incon- sulla Sede Apo- stoiiea, uansie- Is!"nmerr'"àbi^ "im

* ....

ul omocs aposlatap, qui religioneni seu relisionis, Quam orofcssi sunt, hahilum . v ' T i _ _ ^ dimiserunl, et ad religionem aliam absque praediclae Sedis, seu alia debita licentia Iransierunt, babilumqne assumpserunt huiusmodi religionis alterius, eliamsi in ipsa religione altera, in qua, ut praefer- tur, assumpserunt liabilum, secundo pro- tessi fuerint, ad religionem eorum pri- mam, dum lamen canonìce in ea professi fnerini, intra trium mensium spatium, computandiim a die, qua liane inlentin, volniilas et ordinalio noslrae ad notiliam eorum pervenerinl, vel per ipsos sleterit, (|uo miniis pervenianl ad eosdem (quod qiiidem spalium eis prò jieremplorio ter- mino assignamus), curent reverli, et ha- biliim ipsins primae religionis nequiler di- missnm resumere ac gestare.

Apo«iai«« vero ,énpe're"o°m"i- "" '«""""""

li 3. Volumus quoque ac eliam ordi- namus, quod praedicli praelali Flcclesia- rum, monasleriorum, seu aliorum locorum quoriimlibet, a ipiibus ipsi aposlalae, ut |iiaemitlitur, temere apostatarunt, eos- dem aposlalas ad habilum el religionem eorum priores recipere leneantur. Quod si forte iidem praelali, capilula eccle- siariim, convenlus monasleriorum, seu fratres eorum et locorum praedictornm recusarenl recipere aposlalas praelibalos; volumus el ordinamus, quod ipsi prae- lali, capilula, convenlus el fratres per cerlos expqunlores, super lioc a Sede Apostolica depulandos, ad eos recipien- dos , salva ordinis disciplina , quam volumus et mandamus circa illos, qui vo- lunlarie redierinl , hac vice, ut infra sequilnr, misericordiler lemperari, moni- tione praemissa, per censuram ecclesia- sticam, sublato appellalionis obstaculo, compellanlur.

Ei Mendi,-»»- tibus vero, qui in primis locis '^^'"p',. "'i"" uni. alibi reci- piamnr

§ G. Nempe circa illos ex diclis apo- slatis, qui ordinum Mennicantium Inermi, |. ti 1* ● r - etiam volumus el ordinamus, quod si a- ● .. . poslalae ipsi ordinum, ut praedicilur, Mendicanlium in suis primis locis eo- rumdem suorum ordinum recipi commode nequeanl, in aliis locis ordinis cuiuscum- (|ue ipsoruin vel alterius ordinis dictorum Mendicanlium, si alii Mendicanles liuius- modi aposlalas recipere voluerint, hac vice collocentur: el nihilominus religiosi praedicli locorum eiusdem ordinis ad re- cipiendum aposlalas ipsos, qui iransire ad alia loca eiusdem ordinis, ut praefer- tur, babebunl,ad recipiendum dictos apo- slalas in locis huiusmodi per esequutores a praedicla Sede super hoc deputandos,

Ali. C. iri5S 32S niLiAiui'.'»! ro.mamm Ali. <;. i33ì;

si opus l'ueril, icnsiiia simili coni pel - lantur.

l'oeiuMK. ki.

t^ 7. Kl (luia nimia rigoris vel pociiia- lis soli pocnitonlialis asperitas, oh l'ragi- litateni carnis Imiiianae, non acdilicai, sfid rorrumpit , voliiniiis ol oidinamiis erga omncs aposlalas supradiclos, qiieinlibei ipsorun) per eoium praelalos, ser- valo snbscriplo nioderamine, provider!: scilicel quod ipsi praelali circa liniusmodi aposlatas, eliamsi ante vel posi eoruin apostasiam excessus in ordine suo vel ex- Ira iilum conimìserint, et proinde vel eiiam ex quacumque alia causa in apo- stasiam liuiusmodi lapsi l'ucrinl, vel or- (linis sui carceres effregerint, seu ab ipsis cvaserinl, quod eis poenam seu poenilen- liam salutarem imponani, iuxta eorunidem ordinum statula antiqua: quam tamen poenam seu poenilentiam sic eliam mi- sericorditer volumus temperari, quod ii- dem aposlalae terrore nltionis seu poeiiae a sumplione suoruni religionis et habi- tus minime retrahanlur.

Praeiaiis iiaui lentlri's aVsoi- vendi rum e'S" drsu|',?r'Trr'è- guiariiai», .le.

§ 8. Insnper memoralis praelatis eornm- (lem apostalaruui, dictos aposlatas, ad re- ligionem suani prislinam vel allam Men- ,| jcantium , ut praetangitur , rcdeuntes , absolvendi liac vice, iuxta formam Eccle- ^-^^^^ ^^ excommunicationis sentenlia , in quam apostatando taliler iiiciderunt ; et cum eis super irregularilaie, quam occa- sione aposlasiae huiusmodi vel alias^ forsan sic ligati divina oflìcia celebrando, imo verius proplianando aut illis se immi- scendo , damnabiliter incurrerunt, proni eorumdem apostalarura saluti iidem prae- lali expedire videriul , dispensandi ple- nam et liberam concedimus auctoritate apostolica polestatem.

obsuLiti..m de- r"?^""

§ 9. Non obstantibus quibusrnmqiie stalulis Ci consuctudìnibus quorumiibet ordinum, ecclesiaruin , monasteriorum el aliorum locorum praedictorum, inramento, confirmatione apostolica vel quavis firmi- tale alia roboralis vel eliam privilegiis , indulgentiis ani liieris aposlolicis seu aliis quibuscuniqne, per quae praesentibus non l'xprcssa vel lolaliler non inserta, eITcctus earum impediri valeal qiiomodolibet vel (lillerri : et de qiiibiis quornmque totis lenoribus de verbo ad verbum plenain et ex|)ressam oporterct in noslris literis fieri mcnlioncni.

PeiemiiMis u- leue aposloli- cae conceden- """

ìì IO. Ut aulem voluiilalum el ordina- . . ,. lionuni nostrarum praeniissarum, aliorum- que superius expressorum exequulioprom- plior el eflìcacior subscqualnr, volumus et mandamus, quod ordinariis, [iraelatis, •jposlalis ac religiosis praediclis pelen- libus , iuxla qualilatem casuum eorum- dem, opportune ipsis litorae aposlolicae concedanlur.

Nulli ergo omnino liominuni liceat liane paginam nostrarum voluntatum, or- dinalionum , mandatorum el concessionis infringere, etc.

Dalum Avenione, quinlodecirao kalen- das inlii, pontificalus nostri anno primo.

llat. die 17 iunii 1335, pontif. anno i.

Source. Open the source witness. 1859 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-04, 1859-turin-bullarium-volume-04-reading-order-v2-latin. Source-derived reading-order LF lines 39748-40092. Exact scan leaf bounds 334-336; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T18:37:31Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.